



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SITI RAHMAH Binti H. MANSYUR, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Buntengak Dusun Setumbak, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor 12/PH/2015, tanggal 11 Mei 2015 dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/97/HK.05/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 memberikan kuasa kepada ABDULLAH, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Bat Peken, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, semula Termohon sekarang Pembanding.

Melawan

H. SARINIM Bin H. ABDUL SYUKUR, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Buntengak Dusun Setumbak, Desa Jelantik, Kecamatan

Putusan No 0062/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hlm 1 dari 5 hlm.



Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, semula Pemohon
sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.PRA, tanggal
29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah*
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H.SARINIM BIN H.ABDUL SYUKUR)
untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (SITI RAHMAH
BINTI H.MANSYUR) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang nafkah
iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah berupa uang
sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada
Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 765.000,- (tuju ratus
enam puluh lima ribu riphah);



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, pihak Termohon melalui kuasanya Abdullah, S.H. mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 22 Mei 2015;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1168/HK.05/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas (inzage) meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksanya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/1169/HK. 05/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 28 Juli 2015 dengan Nomor 0062/Pdt.G/2015/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W22-A/999/HK.05/VII/ 2015 tanggal 28 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Praya yang dimohonkan banding tersebut diputus pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 dengan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding di luar hadirnya Termohon/Pembanding dan kepada Termohon/Pembanding telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang bahwa oleh karena pada waktu dibacakan putusan itu Termohon/Pembanding tidak hadir, maka tenggat waktu banding baginya adalah 14 (empat) hari terhitung hari berikutnya Termohon/Pembanding

Putusan No 0062/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hlm 3 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima isi putusan Pengadilan Agama Praya yaitu sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang bahwa sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya ternyata Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, sehingga permohonan banding telah melampaui tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Syawal* 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. ALI RAHMAT, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M. Hum dan Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H.,M.H.
sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding/ Kuasanya
dan Terbanding.

Hakim Anggota, Ttd Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum	Ketua Majelis, Ttd Drs. ALI RAHMAT, S.H.
Hakim Anggota, Ttd Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H,	
	Panitera Pengganti, Ttd AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

-	Materai	Rp.	6.000,-
			
			
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
			
			
-	Pemberkasan ATK/	Rp.	139.000,-

Putusan No 0062/Pdt.G/2015/PTA.Mtr Hlm 5 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Administrasi		
	JUMLAH	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)